



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الحقوقية والأحوال الشخصية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٣١٣١٣٣ وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥ هـ

أطراف القضية

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
سعد علي محمد الغامدي	الهوية الوطنية	١٠٣١٣٣١٦٧٩	سعودي	المدعي	مستأنف
هادي حسن هادي جوهري	الهوية الوطنية	١٠٥١٨٩٥٤٠٥	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

بما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة عن/ سعد علي محمد الغامدي يطلب: أولاً: التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً: رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثالثاً: إلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبها من حساب موكل موكله. هكذا ادعى. وبعد النظر أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها ونصه: (قررت الدائرة برد دعوى المدعي (المنفذ ضده) سعد علي محمد الغامدي سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (١٠٣١٣٣١٦٧٩) فيما يدعيه، وأمرت الدائرة بإخلاء سبيل المدعى عليه (طالب التنفيذ) هادي حسن هادي جوهري سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (1051895405) من هذه الدعوى، وبهذا حكمت الدائرة، وبما تقدم حكمت الدائرة). وبعد أن تسلم أطراف الدعوى نسخة من الحكم تقدمت المستأنفة (المدعية وكالة) بمذكرة اعتراضية رقم 4610308771 والتي طلبت فيها: نقض الحكم الصادر بالصك رقم (4630125796) وتاريخ (11 / 02 / 1446 هـ) في القضية رقم (40313133) وتاريخ (25 / 03 / 1440 هـ) الصادر من دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بجازان. 2- إثبات عدم الاختصاص المكاني إثبات تزوير المدعى عليه للشيك رقم (151)؛ حيث قررت الدائرة القضائية في حكمها إثبات أحد بنود الصلح بالرغم من أن البند نص صراحة على أنه معلق على شرط واقف وفي ذلك مخالفة صريحة من الدائرة لما نصت عليه المادة الأولى بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؛ فالنظام أوضح صراحة أن الالتزام لا يكون نافذاً ما دام الشرط المعلق عليه لم يتحقق والشرط المعلق في هذه الاتفاقية وفقاً لما نص عليه البند المشار إليه هو قيام المدعى عليه بدفع كافة المبالغ المترتبة على ذمته وهو ممتنع عن سدادها منذ أكثر من سنتين بل وقد تبين من خلال عدة وقائع قيام المدعى عليه بهتريب أمواله حتى يتنصل من رد الأموال التي استولى عليها من المولى عليه. وأحيلت لهذه الدائرة بتاريخ 26 / 02 / 1446 هـ بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومستوف للبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد رأت الدائرة نظر القضية مرافعة استناداً للمادة 19 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، وبناء على الفقرة 3 من المادة 28 من



ذات اللائحة لوجود ما يؤثر على الحكم في اللائحة الاعتراضية. وفي هذا اليوم الاثنين ٦ / ٣ / ١٤٤٦ هـ افتتحت الجلسة بحضور رئيسها وعضوي الدائرة كما حضر المستأنف وكالة والمستأنف ضده وكالة المدونة هوياتهم أعلاه هذا وطلبت الدائرة من المستأنف ضده وكالة رداً مكتوباً على ماورد في المذكرة الاعتراضية فاستعد لذلك وعليه رفعت الجلسة وتم تأجيلها وفي جلسة أخرى بحضور رئيس وعضوي الدائرة وحضور المستأنف وكالة والمستأنف ضده وكالة هذا وبسؤال المستأنف ضده وكالة هل أحضر جوابه كما طلب منه في الجلسة السابقة فقال نعم أرسلته في الطلبات هكذا أجاب وبالرجوع للطلبات على القضية وجد الطلب رقم 4611471156 المتضمن ما نصه (ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح جملة وتفصيلاً وقد سبق وأن صدر عقد تسوية بين المستأنف والمستأنف ضده هادي حسن هادي جوهرى تفيد بإغلاق جميع القضايا بين الطرفين ولا يحق لأحد مطالبة الآخر بأي مطالبة ويدخل من ضمنها الشيك محل النزاع في هذه الدعوى وسأبين ذلك كالآتي : أولاً: اتفاقية الصلح المبرمة بتاريخ 1442/10/28 هـ والذي نص فيه على أن شركة جازان الدولية طرفاً فيه حيث قرر المدعي بما يلي : قرر الطرف الثاني المدعي وكالة وولاية بعدم الاستمرار في دعاويه ضد الطرف عيد الأول شركة جازان الدولية بعد توقيع هذه الاتفاقية .) ، من هادي حسن هادي جوهرى بصفته الشخصية وبصفته مديراً ووكيلاً وضامناً بأنه ضامن للشركة المدعى عليها بشأن المبالغ التي استلمتها من المدعي ومن ضمنها تسليم الشيك لسعد ابن زومة وقد تم تسليمه الشيك بموجب هذا الاتفاقية . ثانياً: إقرار المدعي وكالة بما تخوله الوكالة به المدون بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/06/1444 هـ على عقد الصلح المبرم بين الطرفين وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعي ويجب العمل بموجبه استناداً للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقع وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ثالثاً: لا يخفى على فضيلتكم لأن الصلح عقد لازم ديانة وقضاء لا يجوز لمن أبرمه من الطرفين فسخه إلا بتراضيهما جميعاً كما نص على ذلك الفقهاء المادة الأربعمئة من نظام المعاملات المدنية يترتب على عقدا الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع (فيه) وبناء على المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمئة من نظام المعاملات المدنية ونصها " الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبتة أو جزء منها. " وبناء على المادة الخامسة والتسعين بعد الثلاثمئة من نظام المعاملات المدنية ونصها " يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشملته مجهولاً. إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه وبناء على المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمئة من نظام المعاملات المدنية ونصها " يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكوت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً. الطلبات: 1- تأييد الحكم) ا. هـ ثم جرى سؤال المستأنفة وكالة عن مطالبتها في دعواها رغماً انتهاء التنفيذ بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية فقالت إننا نطالب في دعوانا هذه إثبات التزوير في الشيك والمتضمن إضافة عبارة محكمة أبو عريش هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة



الأسباب

بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومستوف للبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعارض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف ويرد على ماورد في المذكرة الاعتراضية بأن صك محكمة التجارية فصل في الاستحقاق وما طلبه المستأنف من إثبات التزوير في إضافة العبارة على الشيك لا أثر لها في الاستحقاق وعلى فرض قبول الطلب فإن الدائرة لم تجد ما يستدعي لإحالة الجهات المعنية لانتفاء ذلك بشهادة الشهود المعدلين التعديل الشرعي مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى صحة ما انتهت له الدائرة مصدرة الحكم في حكمها محمولا على أسبابه. لذلك كله

منطوق الحكم

حكمت الدائرة إجماعاً بما يلي أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ثانياً: تأييد ما حكمت به دائرة التنفيذ الخامسة في المحكمة العامة بالصك رقم (4630125796) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٦ هـ فيما قضى به والمتضمن نصه: (قررت الدائرة برد دعوى المدعي (المنفذ ضده) سعد علي محمد الغامدي سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (١٠٣١٣٣١٦٧٩) فيما يدعيه، وأمرت الدائرة بإخلاء سبيل المدعى عليه (طالب التنفيذ) هادي حسن هادي جوهري سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (1051895405) من هذه الدعوى، وبهذا حكمت الدائرة،) وجرى النطق بالحكم في جلسة علنية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحرر في ١٣ / ٣ / ١٤٤٦ هـ

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

إدارة الدعاوى والأحكام





المملكة العربية السعودية
وزارة العدل

صك رقم ٤٦٣٠٢٣٩٩٧٨



رقم الصفحة: ٤
تاريخ الصك: ١٤٤٦/٠٣/١٦

محكمة الاستئناف بمنطقة جازان
الدائرة الحقوقية والأحوال الشخصية الأولى

شيخين محمد كردم العبدلي



عبدالفتاح العباس احمد الحازمي



داود محمد ابراهيم ال داود

